Droit des marchés publics au Mali

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-15

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

La commande publique malienne enseignée par ses mécanismes : définition et principes (libre accès, égalité de traitement, transparence), cadre institutionnel présenté par fonctions (passation, contrôle, régulation), procédures de passation décrites par leurs logiques, préparation et dossier d'appel d'offres, évaluation des offres et attribution, exécution (avenants, réception, paiement), recours des candidats et contrôle, audit et sanctions en catégories. Tous les dossiers sont fictifs et étiquetés « d'école » ; aucun seuil, plafond, taux ni délai n'est affirmé comme une règle.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les marchés publics : définition et principes (libre accès, égalité, transparence)
• Leçon 2 — Le cadre institutionnel malien des marchés publics : présentation
• Leçon 3 — Les procédures de passation : appel d'offres et procédures adaptées
• Leçon 4 — La préparation et le lancement de l'appel d'offres
• Leçon 5 — L'évaluation des offres et l'attribution du marché
• Leçon 6 — L'exécution du marché : avenants, réception, paiement
• Leçon 7 — Les recours des candidats et le règlement des litiges
• Leçon 8 — Contrôle, audit et sanctions en matière de marchés publics
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Quand une commune achète des tables-bancs pour ses écoles, quand un ministère fait réparer une route ou quand un hôpital se fournit en médicaments, l'argent dépensé est l'argent de tous : il ne peut pas être attribué au premier venu, ni à un proche, ni au plus insistant. Le droit des marchés publics est né de cette évidence : il organise la rencontre entre un besoin public et les entreprises, selon des règles du jeu annoncées à l'avance, identiques pour tous et contrôlables après coup. C'est un droit de la confiance autant que de l'achat : confiance des entreprises, qui investissent du temps et de l'argent pour candidater parce qu'elles savent la partie régulière ; confiance des citoyens, qui peuvent vérifier que la dépense a suivi une procédure et non une préférence.

Ce cours présente le cadre malien des marchés publics, lui-même articulé au cadre communautaire de l'UEMOA nommé ici en général. Il procède par fonctions plutôt que par organigrammes : qui prépare et passe le marché, qui contrôle, qui régule, qui juge les contestations. Il décrit les procédures par leurs logiques — mettre en concurrence largement, adapter la procédure à la nature du besoin, ne déroger que pour des motifs sérieux et tracés — puis suit un dossier fictif complet, celui du mobilier scolaire de la commune inventée de Zambougou, de la définition du besoin jusqu'au paiement. À chaque étape, le même réflexe est entraîné : qualifier avant de choisir la procédure, annoncer avant d'évaluer, tracer avant de décider — trois habitudes qui valent pour

tous les acheteurs publics, du plus petit au plus grand.

Avertissement de méthode, valable pour tout le cours : les montants, les notes et les pourcentages qui apparaissent dans les dossiers sont des données d'école, inventées pour apprendre à raisonner et revérifiées une à une. Les entreprises, les communes et les dossiers cités sont fictifs ; les institutions réelles du système malien et communautaire ne sont présentées que par leurs fonctions, afin que la cartographie reste valable quelles que soient les réorganisations de détail. Aucun seuil de procédure, aucun plafond d'avenant, aucun taux de pénalité et aucun délai ne sont affirmés ici comme des règles : ces éléments vivent dans le code malien des marchés publics et dans les textes communautaires en vigueur, qu'il faut consulter dans leur version à jour avant tout dossier réel.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le marché public, le distinguer des autres contrats publics et appliquer les trois principes : libre accès, égalité de traitement, transparence.
- Présenter le cadre institutionnel malien par fonctions — passation, contrôle a priori et a posteriori, régulation — et situer le rôle du cadre communautaire UEMOA nommé en général.
- Choisir une procédure de passation en raisonnant sur sa logique (appel d'offres ouvert, procédures restreintes, adaptées ou dérogatoires) et repérer le fractionnement.
- Préparer un marché : définir le besoin, chiffrer une estimation d'école et décrire les pièces d'un dossier d'appel d'offres par catégories.
- Conduire une évaluation d'offres en deux temps (conformité, puis classement selon les critères annoncés) et traiter une offre anormalement basse par le mécanisme des explications.
- Décrire l'exécution d'un marché : ordre de service, avenants sans dénaturation, réception en mécanismes et paiement après service fait.
- Distinguer les voies de recours des candidats (gracieux, régulation, juge) et les contentieux de la passation et de l'exécution.
- Classer des irrégularités relevées en audit, reconnaître des indices de collusion à transmettre, et ranger les suites et sanctions en catégories.

Leçon 1 — Les marchés publics : définition et principes (libre accès, égalité, transparence)

Un marché public est un contrat par lequel une personne publique — on dit une autorité contractante : l'État, une collectivité territoriale, un établissement public, en général — confie à un opérateur économique, moyennant un prix, la satisfaction d'un besoin : réaliser des travaux, fournir des biens ou rendre des services. Trois éléments font la qualification : une personne publique qui achète pour ses missions, un besoin déterminé, et une contrepartie financière — le prix payé par l'acheteur public. Selon l'objet, on parle de marché de travaux (construire, réparer, rénover), de marché de

fournitures (livrer des biens) ou de marché de services, les prestations intellectuelles (études, conseils) formant une famille particulière de services, où la valeur tient moins au prix seul qu'à la qualité de la réflexion.

Trois principes gouvernent toute la matière et se déduisent les uns des autres. Le libre accès à la commande publique signifie que tout opérateur capable peut se porter candidat : la publicité des avis est son instrument, et nul ne peut être écarté pour un motif étranger aux règles annoncées. L'égalité de traitement impose que tous les candidats reçoivent la même information, disposent des mêmes conditions et soient jugés selon les mêmes critères : une information donnée à l'un doit être portée à la connaissance de tous. La transparence, enfin, rend les deux premiers principes vérifiables : des procédures écrites, des décisions motivées, des procès-verbaux et des documents conservés permettent de reconstituer, après coup, pourquoi telle entreprise a été choisie et telle autre écartée.

Le marché public se distingue des voisins avec lesquels on le confond. La délégation de service public confie aussi une mission à un opérateur, mais celui-ci se rémunère principalement par l'exploitation du service auprès des usagers, non par un prix versé par la personne publique : la frontière passe par la source de la rémunération. À l'inverse, une entraide gratuite entre personnes publiques, sans prix, n'est pas un marché. Quant au contrat de travail ou à la régie directe, ils relèvent d'autres logiques — l'administration qui agit par ses propres agents n'« achète » pas. Retenir cette grille évite l'erreur la plus fréquente des débutants : appliquer les règles de passation à des situations qui ne sont pas des achats, ou oublier de les appliquer à des achats déguisés.

L'essentiel
Marché public = une personne publique + un besoin (travaux, fournitures, services) + un prix. Trois principes solidaires : libre accès (publicité, candidature ouverte), égalité de traitement (même information, mêmes critères), transparence (procédure écrite, décisions motivées, traces conservées). La délégation de service public s'en distingue par la rémunération tirée de l'exploitation.

Exemple — Qualifier quatre situations fictives avec la grille « personne publique + besoin + prix »

```
DOSSIER FICTIF — grille de qualification d'école

Situation 1 — La commune fictive de Zambougou achète des
tables-bancs à une menuiserie pour équiper ses écoles,
contre un prix payé par la commune.
Personne publique : oui. Besoin : oui (fournitures).
Prix versé par l'acheteur : oui.
→ MARCHÉ PUBLIC de fournitures.

Situation 2 — La commune confie à un opérateur l'exploitation
de la gare routière ; l'opérateur se rémunère par les
redevances payées par les transporteurs usagers.
Personne publique : oui. Besoin : oui.
Prix versé par la commune : non — rémunération par
l'exploitation auprès des usagers.
→ DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (autre régime).

Situation 3 — Une commune prête gratuitement sa niveleuse
à la commune voisine pour reprofiler une piste.
Prix : aucun. → PAS DE MARCHÉ (entraide sans contrepartie).

Situation 4 — La commune paie un artisan pour refaire la
toiture de la mairie.
Personne publique : oui. Besoin : oui (travaux).
Prix : oui. → MARCHÉ PUBLIC de travaux.

Leçon de la grille : la qualification précède toujours la
procédure — on ne choisit la règle du jeu qu'après avoir
dit à quel jeu l'on joue.
```

À retenir

- La qualification se teste en trois questions : une personne publique ? un besoin déterminé ? un prix payé par elle ?
- Libre accès, égalité de traitement et transparence ne sont pas des slogans : chacun se traduit en gestes vérifiables (publicité, information identique, décisions motivées et tracées).
- La délégation de service public se reconnaît à la rémunération par l'exploitation auprès des usagers, non par un prix public.

Exercice

Un centre de santé public fictif passe deux contrats : il achète des médicaments auprès d'un grossiste, et il paie une entreprise pour assurer le nettoyage quotidien de ses locaux. Qualifie chacun des deux contrats. Puis tranche : une association privée fictive, financée par ses seuls membres, achète un véhicule pour ses activités — est-ce un marché public ?

✔ Corrigé
L'achat de médicaments est un marché public de fournitures : personne publique (le centre de santé), besoin déterminé (des biens), prix payé par l'acheteur. Le nettoyage est un marché public de services : la prestation ne livre pas un bien, elle rend un service continu à l'établissement. Les deux relèvent donc des règles de passation, chacune selon sa logique propre. L'achat du véhicule par l'association, en revanche, n'est pas un marché public : l'association est une personne privée qui achète pour elle-même avec ses fonds propres ; la circonstance qu'une collectivité l'ait aidée par le passé ne transforme pas ses achats en commande publique. La nuance professionnelle : si une association agissait pour le compte et avec les fonds d'une personne publique dans le cadre d'une mission définie, l'analyse devrait être reprise — c'est la réalité de l'opération, pas l'étiquette, qui commande la qualification. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Leçon 2 — Le cadre institutionnel malien des marchés publics : présentation

Le système malien repose sur deux étages de textes qui se complètent. Au niveau communautaire, les directives de l'UEMOA relatives aux marchés publics — nommées ici en général, comme les textes de référence à consulter sur les sources officielles de l'Union — fixent les principes communs aux États membres : concurrence, transparence, architecture des contrôles. Au niveau national, le code malien des marchés publics et des délégations de service public organise concrètement les procédures, les acteurs et les recours. S'y ajoute un outil de pilotage souvent négligé : la programmation des passations, par laquelle chaque autorité contractante planifie ses achats à l'avance — c'est elle qui permet de regrouper les besoins au lieu de les découvrir au fil de l'eau, et qui rend le fractionnement visible.

Plutôt qu'un organigramme, retiens une répartition de fonctions, car c'est elle qui protège le système. La fonction de passation appartient aux autorités contractantes : définir le besoin, préparer le dossier, lancer la procédure, faire ouvrir et évaluer les offres par une commission, puis décider de l'attribution — la décision reste la leur, sous leur responsabilité. La fonction de contrôle vérifie la régularité : en amont, par l'examen de certains dossiers avant la signature ; en aval, par des vérifications après coup sur la passation comme sur l'exécution. La fonction de régulation, enfin, veille sur le système lui-même : elle contribue aux règles d'application, forme les acteurs, reçoit les recours des candidats, peut sanctionner les manquements dans les conditions prévues par les textes, et rend l'information du secteur publique.

Cette séparation des fonctions est une garantie, pas une complication bureaucratique. Celui qui passe le marché n'est pas celui qui le contrôle ; celui qui régule ne choisit pas les fournisseurs. Autour d'eux gravitent d'autres fonctions déjà rencontrées : l'ordonnateur qui engage la dépense et le comptable public qui la paie après vérification (DRO-L2-12), les juridictions financières pour le contrôle des comptes publics, et le juge pour les litiges (leçon 7). Pour l'entreprise candidate, connaître cette cartographie répond à une question très pratique : à qui s'adresser pour obtenir le

dossier, pour poser une question pendant la procédure, pour contester une décision — chaque fonction a sa porte, et se tromper de porte fait perdre la partie avant même le fond.

L'essentiel
Deux étages de textes (cadre UEMOA nommé en général + code national) et trois fonctions séparées : PASSER (les autorités contractantes, responsables de leurs choix), CONTRÔLER (régularité, avant et après), RÉGULER (règles du système, formation, recours des candidats, information publique). La séparation des fonctions est la garantie centrale du dispositif.

Exemple — Cartographie par fonctions du dossier fictif de Zambougou : qui fait quoi, à quelle étape

```
DOSSIER FICTIF — cartographie fonctionnelle d'école

Étape du dossier ..... Fonction responsable
_____________________ _____________________

Définir le besoin de mobilier PASSATION (la commune,
et le chiffrer autorité contractante)
Préparer le dossier d'appel PASSATION (services et
d'offres commission de la commune)
Vérifier le dossier avant CONTRÔLE a priori
lancement, selon les textes (organe de contrôle)
Publier l'avis, recevoir PASSATION
et ouvrir les offres
Évaluer et proposer PASSATION (commission
l'attribution d'évaluation)
Signer le marché PASSATION (la commune)
Contrôler la passation CONTRÔLE a posteriori
après coup et RÉGULATION (audits)
Recevoir le recours d'un RÉGULATION (fonction de
candidat évincé règlement des différends)
Saisi d'un litige de fond JUGE (fonction juridictionnelle)

Lecture : sur un même dossier, aucune fonction ne se
substitue à une autre. L'organe de contrôle ne choisit
jamais le fournisseur ; l'autorité de régulation ne signe
jamais le marché ; la commune ne juge jamais son propre
recours.
```

À retenir

- Le cadre se lit en fonctions — passer, contrôler, réguler, juger — avant de se lire en institutions.
- La programmation des passations (regrouper et planifier les besoins) est un instrument de régularité, pas une formalité.
- Chaque acteur a sa porte : dossier et questions à l'autorité contractante, régularité au contrôle, recours des candidats à la régulation, litiges au juge.

Exercice

Le maire d'une commune fictive, pressé, téléphone à l'organe de contrôle pour lui demander de « choisir directement le meilleur fournisseur » de mobilier scolaire, afin d'aller plus vite. Explique pourquoi cette demande repose sur une confusion des fonctions, et ce que l'organe de contrôle peut légitimement faire à la place.

✔ Corrigé
La demande confond contrôler et passer. Choisir le fournisseur est l'acte central de la fonction de passation : il appartient à l'autorité contractante, qui en assume la responsabilité devant les candidats, les organes de contrôle et, le cas échéant, le juge. Si l'organe de contrôle désignait lui-même le titulaire, il deviendrait juge et partie : il ne pourrait plus vérifier impartialement une décision qu'il aurait prise, et la séparation des fonctions — la garantie du système — s'effondrerait. Ce que l'organe peut faire, dans sa fonction, est réel mais différent : examiner le dossier de passation avant son lancement pour vérifier sa conformité, rappeler les exigences de publicité et de critères annoncés, et, après coup, contrôler la procédure suivie. La rapidité ne se gagne pas en fusionnant les fonctions ; elle se gagne en préparant le besoin tôt et en programmant la passation — c'est-à-dire en travaillant dans sa propre fonction, pas dans celle des autres. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Leçon 3 — Les procédures de passation : appel d'offres et procédures adaptées

La procédure de principe est l'appel d'offres ouvert : l'avis est publié largement, tout opérateur intéressé peut retirer le dossier et déposer une offre, et le choix s'opère selon les critères annoncés, sans négociation sur les offres déposées. Sa logique est la concurrence maximale : plus le cercle des candidats est large, plus le prix et la qualité sont tirés vers le meilleur niveau, et plus le choix est facile à justifier. C'est pourquoi les autres procédures ne se comprennent que par rapport à elle : chacune répond à une situation où la concurrence pleine et entière doit être aménagée — jamais supprimée sans motif sérieux.

Plusieurs aménagements existent, chacun avec sa logique propre. L'appel d'offres restreint présélectionne les candidats sur leurs capacités avant de les inviter à offrir : il se justifie quand le besoin est techniquement exigeant et que l'évaluation de nombreuses offres serait disproportionnée. Les consultations et procédures adaptées, pour les besoins simples ou de moindre ampleur, allègent les formes tout en gardant l'essentiel : comparer plusieurs offres réelles. Les prestations intellectuelles suivent une logique à part : on y compare d'abord des propositions techniques et des compétences, le prix n'intervenant qu'en second, car une étude bâclée coûte plus cher qu'une étude bien payée. Enfin, des procédures négociées peuvent être admises dans des cas encadrés — par exemple après un appel d'offres resté sans offre acceptable — toujours avec une trace écrite du raisonnement.

Restent les dérogations, dont l'entente directe est la forme extrême : attribuer sans mise en concurrence. Elles ne sont concevables que pour des motifs limités et démontrables — urgence impérieuse née d'un événement imprévisible, situation où un seul opérateur peut techniquement fournir la prestation, échec constaté d'une

procédure concurrentielle — et elles appellent une justification renforcée et un contrôle attentif, car c'est là que le risque d'abus se concentre. Symétriquement, le fractionnement est l'irrégularité miroir : découper artificiellement un besoin unique en plusieurs petites commandes pour échapper à la procédure qu'il appelle. Les textes en vigueur fixent les montants à partir desquels chaque procédure s'impose — ce cours n'en reproduit aucun : il apprend à raisonner sur la logique du choix, qui est ce que le contrôle vérifiera toujours.

L'essentiel
Appel d'offres ouvert = la règle (concurrence maximale, critères annoncés, pas de négociation). Restreint, adapté, prestations intellectuelles = des logiques d'aménagement qui conservent la comparaison. Entente directe = dérogation exceptionnelle, justifiée et tracée. Fractionner un besoin pour échapper à la procédure est une irrégularité en soi.

Exemple — Router quatre besoins fictifs vers leur procédure, par la logique et non par les montants

```
DOSSIER FICTIF — grille de routage d'école

Besoin 1 — Construire un centre de santé communal.
Nature : travaux importants, nombreux entrepreneurs
capables, enjeu financier élevé.
→ APPEL D'OFFRES OUVERT : concurrence la plus large.

Besoin 2 — Étude d'ingénierie pour un pont communal.
Nature : prestation intellectuelle pointue ; la qualité
de la réflexion compte plus que le prix seul.
→ CONSULTATION RESTREINTE après manifestation d'intérêt :
présélection sur les compétences, comparaison des
propositions techniques puis des prix.

Besoin 3 — Réparer la toiture d'une école emportée par une
tempête ; la rentrée approche et le bâtiment est inutilisable.
Nature : urgence impérieuse, imprévisible, tracée.
→ PROCÉDURE DÉROGATOIRE JUSTIFIÉE, strictement limitée
au besoin urgent, avec justification écrite et contrôle.

Besoin 4 — Fournitures courantes de bureau pour la mairie.
Nature : besoin simple, répétitif, de faible enjeu unitaire.
→ PROCÉDURE ADAPTÉE : consultation de plusieurs
fournisseurs, devis comparés et choix tracé.

Lecture : on ne « choisit » pas une procédure par habitude
ou par confort ; on la déduit de la nature du besoin, et
le raisonnement doit pouvoir être relu par le contrôle.
```

À retenir

- La procédure se déduit du besoin (nature, technicité, urgence démontrée), jamais de la commodité de l'acheteur.

• Même allégée, une procédure adaptée conserve le cœur du système : comparer des offres réelles et tracer le choix.

• Fractionnement = découper un besoin unique pour échapper à la concurrence : irrégularité, même si chaque morceau, pris isolément, semble modeste.

Exercice

Pour équiper ses écoles, la commune fictive de Zambougou a besoin de 240 tables-bancs d'un coup. Son gestionnaire propose de passer huit petites consultations successives, toujours auprès du même menuisier « qui travaille bien et vite », afin d'éviter la « lourdeur » d'un appel d'offres. Analyse cette proposition au regard des principes et des procédures.

✔ Corrigé

Le besoin est unique et connu dès le départ : 240 tables-bancs pour une même rentrée, un même programme d'équipement. Le découper en huit consultations identiques ne change pas sa nature ; il ne sert qu'à soustraire l'ensemble à la procédure que son ampleur appelle et à la publicité qui l'accompagne. C'est la définition même du fractionnement : une irrégularité de méthode, indépendante de la qualité du menuisier choisi. Elle cumule les torts : elle prive les autres opérateurs du libre accès à la commande, elle prive la commune de la comparaison des prix sur la totalité du besoin — comparer huit petits lots chez un seul fournisseur n'est pas comparer — et elle expose l'autorité contractante aux suites du contrôle. La bonne réponse au souci de rapidité n'est pas le découpage, mais l'organisation : programmer l'achat dans le plan de passation, préparer le dossier tôt, et, si les délais internes sont le vrai problème, allotir éventuellement le besoin de façon transparente au sein d'une même procédure concurrentielle. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Leçon 4 — La préparation et le lancement de l'appel d'offres

Un appel d'offres se gagne ou se perd avant sa publication, au moment de la préparation. Tout commence par la définition du besoin : décrire ce que l'administration veut obtenir — ses caractéristiques, ses quantités, son niveau de qualité — sans le sous-dimensionner (ce qui fabrique des avenants en chaîne) ni le surdimensionner (ce qui gaspille les crédits). Les spécifications techniques doivent décrire le besoin, pas désigner un produit : exiger une marque ou un modèle précis ferme la concurrence sans raison ; on décrit des performances et des caractéristiques, en n'admettant de référence à un produit que lorsqu'elle est justifiée et ouverte à l'équivalent. À cette étape se construit aussi l'estimation préalable : le prix que l'administration s'attend raisonnablement à payer, établi sérieusement, qui servira de repère — notamment pour repérer une offre suspecte — sans être un prix imposé aux candidats.

Le dossier d'appel d'offres (DAO) est la règle du jeu écrite ; il se décrit par catégories de pièces. L'avis d'appel à la concurrence annonce l'opération au public. Les instructions aux candidats expliquent comment présenter son offre et comment elle

sera traitée. Les critères d'évaluation et leur méthode sont fixés dans le dossier : c'est un engagement — l'attribution devra les suivre. Le cahier des clauses administratives fixe les conditions générales et particulières du futur marché (exécution, réception, paiement, responsabilités, en catégories). Le cahier des clauses techniques, avec le bordereau des quantités et des prix pour les travaux et fournitures, décrit précisément la chose achetée. S'y ajoutent les formulaires — acte d'engagement, modèles de garanties — et le projet de marché. Un dossier clair attire de bonnes offres ; un dossier confus fabrique les litiges de la leçon 7.

Le lancement est l'application concrète des principes : publication de l'avis dans des conditions qui donnent une chance réelle aux candidats de se préparer, accès de tous au dossier dans les mêmes conditions, et discipline des échanges pendant la procédure. Si un candidat pose une question, la réponse utile est portée à la connaissance de tous ceux qui ont retiré le dossier ; si l'autorité doit corriger ou préciser le dossier, elle le fait par un additif diffusé à tous, en laissant le temps de s'y adapter. En revanche, aucun contact bilatéral ne peut avantager un candidat — une précision donnée en aparté à l'un et pas aux autres est une rupture d'égalité, même sans mauvaise intention. La procédure se referme sur la réception des offres et leur ouverture en séance, dont la leçon suivante déroule la suite.

L'essentiel
Préparer, c'est : définir le besoin juste, décrire des spécifications neutres (des performances, pas une marque), estimer sérieusement, et figer la règle du jeu dans le DAO — avis, instructions, critères annoncés, clauses administratives et techniques, formulaires. Pendant le lancement : publicité réelle, information identique pour tous, corrections par additif diffusé à tous.

Exemple — Le dossier d'appel d'offres d'école de Zambougou : besoin chiffré et pièces classées

```
DOSSIER FICTIF — DAO d'école rédigé pour ce cours
(commune fictive de Zambougou — mobilier scolaire)

1) DÉFINITION DU BESOIN (quantités × prix unitaires estimés)
Tables-bancs ..... 240 × 45 000 F = 10 800 000 F
Bureaux ........... 20 × 85 000 F = 1 700 000 F
Chaises ........... 40 × 15 000 F = 600 000 F
ESTIMATION TOTALE ................... 13 100 000 F
Crédit budgétaire ouvert : 13 500 000 F (marge : 400 000 F)
Spécifications : bois et assemblages décrits par leurs
caractéristiques de solidité et de finition — aucune marque.

2) PIÈCES DU DOSSIER (par catégories)
· Avis d'appel à la concurrence (résumé publié)
· Instructions aux candidats
· Critères d'évaluation annoncés (voir §3)
· Cahier des clauses administratives (générales et
particulières : exécution, réception, paiement)
· Cahier des clauses techniques + bordereau des
quantités et des prix
· Formulaires : acte d'engagement, modèles de garanties
· Projet de marché

3) CRITÈRES ANNONCÉS (grille d'école, étiquetée comme telle)
Conformité technique des matériaux et de la fabrication,
prix, garantie offerte et service après livraison —
appliqués, dans la leçon 5, exactement comme annoncés.
```

À retenir

- Une spécification qui décrit une marque au lieu d'un besoin ferme la concurrence : on spécifie des performances.
- Les critères sont figés dès le lancement : c'est la condition pour que les candidats jouent le même jeu et pour que le contrôle puisse vérifier le choix.
- Toute information utile donnée à un candidat pendant la procédure doit parvenir à tous : l'égalité se joue aussi dans les échanges.

Exercice

Le projet de DAO d'une commune fictive contient deux clauses : la première exige des tables-bancs « de la marque BoisDur ou équivalent », sans autre précision sur les caractéristiques attendues ; la seconde annonce que les offres seront jugées « au meilleur rapport qualité-prix », tandis que l'avis publié mentionne seulement le prix comme critère. Relève les deux problèmes et explique leur gravité respective.

✔ Corrigé
Premier problème : la référence à une marque. Elle n'est tolérable, dans la logique des spécifications neutres, que si l'objet ne peut pas être décrit autrement et si l'ouverture à l'équivalent est réelle. Ici, elle n'est accompagnée d'aucune description de caractéristiques : le candidat ne sait pas ce que « équivalent » veut dire (essence de bois ? sections ? finition ?), et le fournisseur de la marque citée part avec un avantage qui ne doit rien à son offre — rupture du libre accès et de l'égalité. La correction consiste à décrire le mobilier par ses propriétés mesurables. Second problème, plus grave encore : la contradiction entre le dossier et l'avis sur les critères. Les candidats préparent leur offre selon ce qui est publié ; juger ensuite sur un critère — la qualité pondérée — qui n'était pas celui annoncé revient à changer la règle du jeu après le coup d'envoi. Toute l'évaluation serait entachée, et le recours du candidat évincé aurait une base solide. La règle d'atelier : avant publication, relire l'avis et le DAO côte à côte — ce qui est annoncé dehors doit être exactement ce qui sera appliqué dedans. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Leçon 5 — L'évaluation des offres et l'attribution du marché

L'évaluation commence par un geste de transparence : l'ouverture des offres en séance, où la commission constate les dépôts, vérifie la présence des pièces demandées, lit les éléments annoncés — notamment les prix — et consigne le tout dans un procès-verbal. Ce document est la mémoire de la procédure : ce qui n'y figure pas sera difficile à établir plus tard, et ce qui y figure engage ceux qui l'ont signé. Vient ensuite le premier temps de l'examen, celui de la conformité : l'offre contient-elle ce qui était exigé, le candidat présente-t-il les capacités et les garanties demandées, l'offre est-elle régulière au regard du dossier ? Une offre non conforme s'écarte à ce stade, quel que soit son prix — comparer des offres qui ne jouent pas avec les mêmes pièces n'aurait aucun sens.

Le second temps est le classement des offres conformes, selon les critères annoncés et eux seuls. Selon le cadre retenu dans le dossier, l'attribution va à l'offre conforme la moins-disante, lorsque le prix est le critère déterminant annoncé, ou à l'offre économiquement la plus avantageuse au terme d'une notation combinant prix et qualité. Deux interdits protègent ce moment : on ne modifie pas les critères ni leur pondération en cours d'évaluation, et on ne négocie pas avec un candidat pour améliorer son offre dans une procédure qui l'exclut. La notation, lorsqu'elle est utilisée, est un outil au service des critères — une grille d'école comme celle de la leçon 4 — et non une machine à fabriquer le résultat souhaité : chaque note doit pouvoir être expliquée par les pièces du dossier.

Le cas délicat est celui de l'offre anormalement basse : un prix très inférieur à l'estimation et aux autres offres. Ni l'acceptation aveugle — qui risque l'abandon en cours d'exécution ou une exécution bâclée — ni le rejet automatique — qui punirait un candidat simplement plus efficace — ne sont de bonnes réponses. Le mécanisme correct est contradictoire : demander au candidat des explications écrites sur la

composition de son prix, puis apprécier leur crédibilité (a-t-il oublié un poste ? sous-évalué un intrant ? ou dispose-t-il d'un avantage réel ?). Si les explications ne tiennent pas, l'offre est rejetée par une décision motivée ; si elles tiennent, elle est traitée comme les autres. L'attribution qui suit est d'abord provisoire : les candidats évincés sont informés avec les motifs qui les concernent, ils disposent des voies de recours de la leçon 7, et l'attribution est rendue publique — la transparence se referme comme elle s'était ouverte.

L'essentiel
Évaluer = ouvrir et tracer (procès-verbal), écarter le non-conforme, puis classer les offres conformes selon les critères annoncés — jamais modifiés, jamais négociés en cours de route. L'offre anormalement basse se traite par le mécanisme des explications écrites, conclu par une décision motivée. L'attribution est provisoire, notifiée avec motifs aux évincés et publiée.

Exemple — Évaluer les trois offres fictives de Zambougou : conformité, explications, classement bouclé

```
DOSSIER FICTIF — évaluation d'école (grille annoncée en L4)
Estimation de la commune : 13 100 000 F

Offre A — Menuiserie du Fleuve ..... 12 400 000 F
Conformité : complète. Note prix d'école :
(12 400 000 ÷ 12 400 000) × 60 = 60 pts
Technique 20/25 · Garantie et service 15/15
TOTAL : 95 pts — 1re des offres conformes.

Offre B — Ateliers Kankou ........... 13 050 000 F
Conformité : complète. Note prix d'école :
(12 400 000 ÷ 13 050 000) × 60 = 57 pts
Technique 22/25 · Garantie et service 10/15
TOTAL : 89 pts — 2e.

Offre C — Sahel Mobilier ............ 9 600 000 F
Écart avec l'estimation : − 3 500 000 F, soit − 26,7 %.
→ Explications écrites demandées. Réponse : les frais de
livraison ont été « oubliés » et le bois sous-évalué.
→ Prix non crédible : offre REJETÉE comme anormalement
basse, par décision motivée et consignée au procès-verbal.

ATTRIBUTION PROVISOIRE : Menuiserie du Fleuve,
12 400 000 F — économie de 700 000 F sur l'estimation.
Information des évincés avec motifs, puis publication.
```

À retenir

- La conformité précède toujours le prix : une offre irrégulière ne « gagne » jamais parce qu'elle est moins chère.
- Offre anormalement basse : ni rejet automatique ni acceptation aveugle — des explications écrites, une appréciation, une décision motivée.

• Le procès-verbal et la motivation sont la preuve de l'évaluation : un classement qui ne peut pas être relu ne peut pas être défendu.

Exercice

Lors de l'évaluation d'un marché fictif de fournitures, deux offres conformes arrivent à égalité de prix. Un membre de la commission propose d'ajouter, pour les départager, un critère d'« expérience dans la commune » qui ne figurait pas dans le dossier d'appel d'offres, au motif que « tout le monde sait que c'est important ». La commission doit-elle suivre cette proposition ?

✔ Corrigé

Non. Les critères d'évaluation sont figés dès le lancement du dossier : ils ont été annoncés aux candidats, qui ont construit leurs offres en fonction d'eux. Introduire un critère nouveau au moment du choix reviendrait à juger les offres selon une règle qu'elles ne pouvaient pas connaître — rupture d'égalité entre les candidats qui auraient mis en avant une telle expérience s'ils l'avaient su, et rupture de transparence, puisque le résultat dépendrait d'un élément absent de la règle du jeu publiée. Le fait que le critère paraisse pertinent n'y change rien : sa place était dans le dossier, avant le lancement, où il aurait pu être débattu et annoncé. En cas d'égalité réelle au terme des critères annoncés, la commission doit appliquer le mécanisme de départage prévu par le dossier ou, à défaut, motiver le choix sur les éléments objectifs des offres au regard des critères existants (par exemple un élément de garantie ou de conformité plus solide), en le consignant au procès-verbal. Si aucun départage régulier n'est possible, mieux vaut une procédure reprise proprement qu'une attribution fabriquée — elle ne survivrait ni au recours ni au contrôle. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Leçon 6 — L'exécution du marché : avenants, réception, paiement

L'attribution ne termine pas l'histoire, elle l'ouvre : le marché signé doit maintenant être exécuté, et cette phase obéit elle aussi à des mécanismes précis. Le marché est notifié au titulaire, qui peut être tenu de constituer les garanties prévues par le dossier — la garantie de bonne exécution en est la forme classique, en principe destinée à couvrir l'acheteur si le titulaire défaille. Le démarrage s'organise par des actes tracés (ordre de service lorsque le marché le prévoit), l'exécution est suivie au moyen de documents simples mais essentiels : décomptes qui mesurent ce qui a été réellement livré ou réalisé, procès-verbaux qui constatent les étapes, correspondances qui gardent la trace des instructions et des incidents. Comme à la passation, la règle d'or est la trace : un marché public s'exécute par écrit.

Pendant l'exécution, le besoin peut évoluer : quantités à ajuster, prestation complémentaire devenue nécessaire. L'avenant est l'outil de cette adaptation — un accord écrit qui modifie le marché initial sans le remplacer. Mais sa logique est strictement bornée par une idée : adapter n'est pas recommencer. Un avenant ne doit ni changer la nature de l'objet acheté, ni bouleverser l'équilibre général du marché, ni

servir à confier au titulaire, sans concurrence, un besoin nouveau qui aurait dû faire l'objet de sa propre procédure. C'est pourquoi il est préparé, justifié et approuvé selon les mêmes exigences de trace que le marché lui-même, et soumis aux contrôles prévus. À l'inverse, des mécanismes d'équilibre existent en principe pour le titulaire : la clause de révision des prix, lorsqu'elle a été prévue et annoncée, fait évoluer le prix selon les variations convenues ; sans elle, le prix convenu demeure, sauf mécanismes exceptionnels discutés en droit administratif général (DRO-L2-03).

La fin de l'exécution est rythmée par la réception : l'acheteur vérifie que ce qui est livré ou réalisé correspond à ce qui était commandé — quantités, conformité aux spécifications — et le constate par un procès-verbal, assorti le cas échéant de réserves que le titulaire doit lever. On distingue classiquement une réception provisoire, qui constate la livraison et ouvre la période d'observation des éventuels défauts, et une réception définitive, qui clôt l'exécution lorsque tout est conforme. Le paiement suit le service fait : on ne paie que ce qui a été constaté, sur le fondement des décomptes et du procès-verbal de réception, en appliquant les retenues prévues par le marché lorsqu'elles existent — la retenue de garantie est une stipulation du contrat, dont l'existence et le niveau relèvent du dossier, non d'une règle que ce cours affirmerait. Les retards d'exécution, eux, sont traités par les pénalités prévues aux clauses du marché : mécanisme contractuel annoncé à l'avance, appliqué et consigné, et non sanction improvisée.

L'essentiel
Exécuter = tracer (ordres, décomptes, procès-verbaux), adapter par avenant sans jamais dénaturer le marché (même objet, équilibre préservé, pas de besoin nouveau sans concurrence), constater par la réception (provisoire puis définitive), et payer après service fait selon les décomptes — les retenues et pénalités sont celles, annoncées, du marché lui-même.

Exemple — L'exécution du marché fictif de Zambougou : avenant, réception et paiement bouclés

```
DOSSIER FICTIF — exécution d'école du marché de la L5

Marché initial (Menuiserie du Fleuve) ... 12 400 000 F
En cours d'exécution, deux écoles nouvellement dotées
réclament du mobilier : besoin complémentaire du même
objet (tables-bancs identiques aux spécifications).

AVENANT d'école : + 30 tables-bancs × 45 000 F
= + 1 350 000 F, soit + 10,9 % du montant initial
(donnée d'exercice, calculée et consignée).
Tests appliqués : même objet ? oui. Équilibre général
bouleversé ? non. Besoin nouveau déguisé ? non —
même fourniture, mêmes spécifications, même rentrée.
→ Avenant admis, approuvé et tracé.
NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ ..... 13 750 000 F

RÉCEPTION (procès-verbal d'école) :
Tables-bancs livrés : 240 + 30 = 270 · Bureaux : 20
Chaises : 40 · Conformité vérifiée sur échantillons
Deux bureaux retouchés après réserves, puis levées.

PAIEMENT après service fait :
Décompte ..... 13 750 000 F
Retenue de garantie prévue au marché
fictif (5 %, stipulation du dossier) .... 687 500 F
NET VERSÉ ..... 13 062 500 F
La retenue sera restituée selon les stipulations du
marché, après la réception définitive.
```

À retenir

- L'avenant adapte, il ne remplace pas : changer d'objet ou bouleverser l'équilibre impose une nouvelle procédure, pas un avenant.
- Réception provisoire et définitive sont des constats écrits : sans procès-verbal, pas de service fait ; sans service fait, pas de paiement régulier.
- Retenues et pénalités ne s'inventent pas en cours de route : elles existent si le marché les prévoit, dans les termes où il les prévoit.

Exercice

Le titulaire du marché fictif de mobilier propose, par avenant, de remplacer la totalité des tables-bancs en bois par des tables en métal « plus modernes », et d'en profiter pour doubler les quantités livrées. L'autorité contractante trouve l'idée séduisante. Doit-elle accepter cet avenant ?

✔ Corrigé
Non, et pour deux raisons cumulatives qui tiennent à la logique de l'avenant. D'abord, la substitution du matériau change la nature de la chose achetée : les candidats avaient concouru sur des spécifications décrivant du mobilier en bois, avec des prix construits sur ce matériau ; livrer du métal, c'est exécuter un autre marché que celui qui a été mis en concurrence — certains candidats écartés auraient peut-être été les meilleurs sur du métal. Ensuite, le doublement des quantités bouleverse l'ampleur et l'équilibre de l'opération : ce n'est plus un ajustement marginal d'un même besoin, mais un besoin nouveau qui aurait dû affronter sa propre procédure. L'avenant n'est pas un véhicule pour échapper à la concurrence après coup ; l'accepter exposerait l'autorité aux recours et au contrôle, et priverait les opérateurs du libre accès à cette commande nouvelle. La voie régulière : traiter le mobilier métallique et les quantités supplémentaires comme un besoin distinct, programmé et passé selon la procédure qu'il appelle — en tenant le marché en bois à son objet initial. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Leçon 7 — Les recours des candidats et le règlement des litiges

Un système de commande publique sans recours serait un système de promesses : le candidat évincé à tort repartirait sans défense, et les principes ne vaudraient que pour les dossiers que personne ne conteste. Le premier niveau de recours est gracieux : le candidat s'adresse à l'autorité contractante elle-même, expose ses griefs par écrit et lui demande de réexaminer sa décision. Cette étape a une vertu pratique réelle : une erreur matérielle — une pièce égarée, une addition fausse — peut y être corrigée sans drame. Mais elle suppose que le candidat agisse vite et par écrit, et que l'autorité réponde de façon motivée : un recours gracieux n'est pas une conversation, c'est déjà une procédure.

Le deuxième niveau est le recours devant l'autorité de régulation, dans sa fonction de règlement des différends de passation : le candidat conteste la régularité de la procédure — un critère appliqué qui n'était pas annoncé, une offre écartée sans motif valable, une publicité insuffisante. Le régulateur examine le dossier, entend les positions, et peut notamment ordonner la reprise de la procédure à l'étape où l'irrégularité est née, ou confirmer la décision contestée. Deux précisions de méthode : ce contentieux est celui de la passation, avant ou autour de la signature ; et son objet est la régularité, non la préférence — le régulateur ne substitue pas son goût à celui de la commission, il vérifie que la règle du jeu annoncée a été respectée. C'est également pourquoi la signature précipitée d'un marché contesté est un mauvais calcul : elle déplace le litige vers le juge, dans des conditions plus lourdes pour tout le monde.

Le troisième niveau est le juge. Le juge administratif connaît des litiges de la commande publique : contestation des décisions de passation, litiges nés de l'exécution du contrat entre l'autorité et le titulaire. Des mécanismes d'urgence existent en principe — le référé en est la figure générale — pour les situations où attendre le jugement au fond rendrait la décision inutile, notamment avant la

signature. Pendant l'exécution, la recherche d'une solution amiable reste la première voie (échanges formalisés, commissions de règlement lorsqu'elles sont prévues), avant le juge du contrat ; l'arbitrage, rencontré en DRO-L3-04, n'intervient que dans les conditions des cadres applicables. Les délais de ces recours sont ceux des textes en vigueur : ce cours ne les chiffre pas, mais il en fixe le réflexe — un recours de passation se forme tôt, par écrit et avec ses pièces, car c'est avant la signature qu'il est pleinement utile.

L'essentiel
Trois portes, trois objets : le recours gracieux (faire corriger par l'autorité elle-même), le recours devant la régulation (faire vérifier la régularité de la passation), le juge (trancher les litiges de passation et d'exécution, avec des mécanismes d'urgence en principe). Partout : agir tôt, par écrit, pièces à l'appui — et se souvenir que ces recours contrôlent la régularité, pas les préférences.

Exemple — Le recours fictif des Ateliers Kankou : trois portes, un même dossier

```
DOSSIER FICTIF — règlement d'un différend d'école
(suite des leçons 5 et 6 : attribution à la Menuiserie
du Fleuve, 12 400 000 F ; Ateliers Kankou : 13 050 000 F)

Grief des Ateliers Kankou : « Notre offre était la
meilleure ; l'attribution est injuste et doit nous revenir. »

Porte 1 — RECOURS GRACIEUX à la commune.
Réexamen du dossier : notes recalculées (95 contre 89),
critères appliqués = critères annoncés, rejet de l'offre
basse documenté. → Rejet motivé du recours : aucune
erreur matérielle n'est établie.

Porte 2 — RECOURS devant l'autorité de régulation.
Examen de la régularité : publicité de l'avis, procès-
verbal d'ouverture, traitement de l'offre anormalement
basse par explications écrites, notification des motifs.
→ Procédure confirmée comme régulière.

Porte 3 — JUGE (voie restant ouverte en principe).
Ce que le juge contrôlerait : la légalité des décisions,
non l'opportunité du classement. Il n'attribue pas le
marché au requérant : il peut annuler une décision
irrégulière — ici, rien d'irrégulier n'est identifié.

Leçon du dossier : un recours bien construit invoque une
irrégularité précise, pas une déception. « Meilleure » se
démontre au regard des critères annoncés, pas en dehors.
```

À retenir

- Recours gracieux, régulation, juge : trois niveaux à ne pas confondre, dont l'utilité décroît si l'on attend la signature.

• Le fond d'un recours de passation est une irrégularité précise (critère, publicité, motivation), jamais la seule déception du classement.

• Ni le régulateur ni le juge ne choisissent le fournisseur à la place de l'autorité contractante : ils contrôlent la régularité de son choix.

Exercice

Un candidat évincé d'un marché fictif saisit directement le juge en lui demandant « d'annuler l'attribution et de lui attribuer le marché », au motif que son offre était, selon lui, techniquement supérieure. La commission, de son côté, a appliqué exactement les critères annoncés et tout consigné. Analyse la demande et la réponse probable du juge.

✔ Corrigé

La demande mélange deux choses que le contentieux tient séparées. Sur l'annulation : le juge contrôle la légalité — les critères annoncés ont été appliqués tels quels, l'évaluation est tracée au procès-verbal, les motifs ont été notifiés ; le requérant n'allègue aucune irrégularité précise (ni critère ajouté, ni pièce ignorée, ni inégalité de traitement). Sa « supériorité technique » est une appréciation que la commission a précisément tranchée en appliquant la grille annoncée : le juge ne refait pas la notation à sa place, sauf erreur manifeste d'appréciation, qui n'est ici ni alléguée ni visible. Sur l'attribution au requérant : elle n'est au pouvoir d'aucun juge du contentieux de la passation — attribuer est l'acte de l'autorité contractante ; le juge peut annuler une décision irrégulière, ce qui rouvrirait la procédure, mais il ne désigne pas le titulaire. La demande a donc peu de chances d'aboutir en l'état. Le conseil professionnel au candidat : avant le juge, épuiser le gracieux et la régulation en ciblant une irrégularité démontrable, pièces en main — c'est là, et là seulement, qu'un recours change une attribution. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Leçon 8 — Contrôle, audit et sanctions en matière de marchés publics

Le contrôle ne se résume pas à « vérifier après » : il intervient à plusieurs moments de la vie d'un dossier. En amont, le contrôle a priori examine certains dossiers avant leur lancement ou avant la signature, pour arrêter tôt les irrégularités coûteuses. Pendant et après, le contrôle a posteriori et l'audit de passation relisent des dossiers terminés — souvent par échantillons — de la définition du besoin jusqu'au paiement, pour répondre à une question simple : la règle du jeu a-t-elle été respectée du début à la fin ? S'y articulent les contrôles internes de chaque administration, les inspections, et le contrôle des comptes publics par les juridictions financières (DRO-L2-12). L'audit n'est pas qu'une chasse aux fautes : il mesure aussi la performance du système — délais internes de traitement, taux de dossiers réguliers, besoins mal définis qui reviennent sans cesse — et alimente la formation des acteurs.

Savoir classer les irrégularités est le cœur du métier d'auditeur. On distingue utilement : les atteintes à la publicité (avis insuffisamment diffusé, accès inégal au dossier) ; les ruptures d'égalité (critère modifié ou ajouté en cours de route, information privilégiée

donnée à un candidat, spécification taillée pour un fournisseur) ; les contournements de procédure (fractionnement, recours injustifié à une dérogation) ; les défauts de trace (procès-verbal incomplet, décision non motivée) qui empêchent tout contrôle ultérieur ; et, au plus grave, les falsifications et les ententes. La collusion entre soumissionnaires — rencontrée en DRO-L3-14 — en fait partie : offres coordonnées qui simulent une concurrence éteinte. Elle se reconnaît à des indices concordants (prix alignés sans explication de coûts, offres qui tournent entre les mêmes gagnants, documents étrangement semblables) que seuls les organes compétents peuvent instruire : ce cours apprend à les repérer et à les transmettre, jamais à les organiser.

Les suites se rangent en catégories, graduées selon la gravité et le moment où l'irrégularité est découverte. La régularisation, quand elle est possible sans léser les candidats, corrige le dossier ; sinon, la procédure peut être reprise à l'étape viciee, voire annulée, et le marché lui-même remis en cause dans les conditions du contentieux. Les acteurs fautifs s'exposent à des sanctions administratives — l'exclusion, en principe temporaire, de la commande publique pour les entreprises en est la figure centrale — à des sanctions disciplinaires pour les agents publics, et, pour les faits les plus graves, aux sanctions pénales des incriminations générales de probité (DRO-L3-11) : la passation n'est pas une zone hors du droit pénal. La meilleure sanction reste cependant la prévention : formation des commissions, programmation sérieuse, publication des attributions et outils numériques de traçabilité diminuent les occasions de faute avant qu'elles ne deviennent des dossiers.

L'essentiel
Contrôler = avant (a priori), après (a posteriori, audits par échantillons), et partout (traces). Les irrégularités se classent : publicité, égalité, contournement (fractionnement), défaut de trace, falsifications et collusion — cette dernière se repère à des indices à transmettre aux organes compétents. Les suites sont graduées : régulariser, reprendre, annuler ; exclure, discipliner, poursuivre au pénal pour les faits graves.

Exemple — Audit fictif d'une passation voisine : relever, classer, proposer des suites en catégories

```
DOSSIER FICTIF — audit d'école (commune fictive de Zambara,
fourniture de matériel de cantine scolaire)

RELEVÉS DE L'AUDITEUR (faits sobres, dossier relu) :
1. L'avis n'a été affiché qu'au tableau de la mairie,
sans autre diffusion, alors que le besoin intéressait
des fournisseurs d'autres communes.
→ Famille : atteinte à la PUBLICITÉ (libre accès).
2. Un critère de « connaissance du terroir » a été
appliqué à l'évaluation sans figurer au dossier.
→ Famille : rupture d'ÉGALITÉ (critère non annoncé).
3. Le procès-verbal d'ouverture ne mentionne pas les
prix lus en séance.
→ Famille : défaut de TRACE (contrôle rendu impossible).

SUITES PROPOSÉES (en catégories, graduées) :
· Attribution fragilisée : reprise de la procédure à
l'étape de l'évaluation sur critères annoncés, si le
marché n'est pas signé ; sinon transmission au
contentieux compétent.
· Mesures correctives : diffusion réelle des avis,
modèle de procès-verbal complet imposé aux commissions.
· Volet acteurs : rappel des règles et formation des
membres de la commission ; responsabilités examinées
par les voies disciplinaires si les faits le justifient.

Aucune preuve de collusion ni de falsification n'est
relevée dans ce dossier : l'audit le dit aussi — classer,
c'est également écarter ce qui n'est pas établi.
```

À retenir

- Un audit classe avant de juger : publicité, égalité, contournement, trace, falsification/collusion — chaque famille appelle une suite différente.
- La collusion se détecte à des indices concordants que l'acheteur transmet ; l'instruction appartient aux organes compétents (régulation, concurrence).
- Les suites sont graduées — régulariser, reprendre, annuler ; exclure, discipliner, poursuivre — et la prévention (formation, programmation, publication) fait partie du contrôle.

Exercice

Sur un marché fictif de travaux, l'auditeur relève que trois soumissionnaires ont déposé des offres aux montants presque identiques, rédigées avec les mêmes formulations inhabituelles jusque dans une coquille identique, et que le gagnant « tourne » d'un appel d'offres à l'autre entre ces trois mêmes entreprises. Que peut-on en dire, et que doit faire l'autorité contractante ?

✔ Corrigé
On peut parler d'indices concordants de collusion, au sens de DRO-L3-14 : des prix alignés sans raison de coûts commune apparente, des documents qui se ressemblent au-delà du hasard — la même coquille est un classique des dossiers préparés ensemble — et une répartition des victoires dans le temps qui ressemble à un partage organisé du marché. Mais des indices ne sont pas une condamnation : des explications innocentes doivent rester envisageables (formulaire commun mal recopié, fournisseurs d'une même zone aux coûts voisins), et c'est précisément pourquoi l'instruction appartient aux organes compétents — autorité de régulation et autorité de concurrence dans leurs fonctions respectives — qui disposent des moyens de vérifier. Le rôle de l'autorité contractante est triple et sobre : préserver toutes les pièces sans les altérer, transmettre les indices à ces organes par les voies prévues, et ne pas tirer seule de conséquences spectaculaires — ni accuser publiquement sans preuve, ni attribuer comme si de rien n'était sans avoir signalé. C'est la posture professionnelle complète : voir, documenter, transmettre — la détection protège le système, l'instruction appartient à ceux que les textes en chargent. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Construire l'estimation d'un besoin : les manuels scolaires de Zambougou

La commune fictive de Zambougou prépare l'achat de manuels pour ses écoles. Besoin relevé par les services : 1 200 manuels de lecture, estimés à 3 500 F l'unité, et 300 dictionnaires, estimés à 6 000 F l'unité. Le crédit budgétaire ouvert pour cette opération est de 5 600 000 F. 1) Calcule l'estimation totale du besoin. 2) Compare-la au crédit ouvert et déduis-en le problème posé. 3) Propose un ajustement régulier du besoin qui respecte le crédit sans dégrader la logique de l'achat, et chiffre-le. 4) Explique à quoi sert cette estimation dans la suite de la procédure.

✔ Corrigé du TD 1
1) Estimation : manuels 1 200 × 3 500 F = 4 200 000 F ; dictionnaires 300 × 6 000 F = 1 800 000 F ; total = 6 000 000 F. 2) Le besoin estimé (6 000 000 F) dépasse le crédit ouvert (5 600 000 F) de 400 000 F : lancer la procédure en l'état reviendrait à programmer une attribution que la commune ne peut pas payer intégralement — la définition du besoin et la disponibilité budgétaire doivent être mises en cohérence avant le lancement, pas découvertes à l'attribution. 3) Ajustement régulier : agir sur les quantités du poste le plus ajustable sans dénaturer l'objet — porter les dictionnaires de 300 à 200 exemplaires : 200 × 6 000 F = 1 200 000 F ; nouvelle estimation = 4 200 000 + 1 200 000 = 5 400 000 F, inférieure au crédit de 5 600 000 F, avec un reliquat de 200 000 F. Ce qu'il ne fallait pas faire : découper l'achat en deux opérations pour faire disparaître le dépassement (fractionnement de présentation), ou gonfler artificiellement les prix unitaires « pour voir ». 4) L'estimation sert de repère à trois moments : elle dimensionne le besoin par rapport au budget au stade de la programmation ; elle éclaire le choix de la procédure, dont les textes en vigueur fixent les logiques d'application ; elle permet, à l'évaluation, de repérer une offre anormalement basse ou anormalement haute et de déclencher le mécanisme des explications. Ce n'est ni un prix imposé aux candidats, ni un secret de Polichinelle à afficher n'importe comment : c'est l'outil interne de sérieux de l'acheteur. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

TD 2 — Relire une évaluation : la réhabilitation du centre de santé fictif

Une commune fictive a estimé à 50 000 000 F la réhabilitation de son centre de santé. Trois offres sont déposées. L'entreprise A propose 48 500 000 F, dossier complet et conforme. L'entreprise B propose 52 000 000 F, dossier complet et conforme. L'entreprise C propose 45 900 000 F, prix le plus bas, mais son dossier ne contient pas la garantie de soumission pourtant exigée par le dossier d'appel d'offres. 1) Chiffre les écarts significatifs entre ces offres et l'estimation. 2) La commission peut-elle attribuer le marché à C, « puisque c'est la moins chère » ? 3) À qui doit revenir l'attribution provisoire, et quelles sont les étapes qui suivent ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Écarts : B dépasse A de 52 000 000 − 48 500 000 = 3 500 000 F ; C se situe à 50 000 000 − 45 900 000 = 4 100 000 F sous l'estimation, soit − 8,2 % en donnée d'exercice — un écart qui, à lui seul, inviterait déjà à la vigilance, sans être en soi une anomalie décisive. 2) Non. L'évaluation se fait en deux temps et la conformité précède le prix : la garantie de soumission était exigée par la règle du jeu annoncée ; son absence rend l'offre de C non conforme, et une offre non conforme s'écarte avant tout classement, quel que soit son prix. Attribuer à C reviendrait à appliquer à un candidat des règles différentes de celles des autres — rupture d'égalité — et à vider de son sens l'exigence même de la garantie, qui protège l'acheteur contre un désistement. On ne « répare » pas non plus le dossier après ouverture en laissant C compléter sa pièce : ce serait lui accorder une seconde chance refusée aux autres. 3) L'attribution provisoire revient à l'entreprise A : offre conforme et, parmi les conformes (A et B), la moins-disante — 48 500 000 F contre 52 000 000 F, pour un dossier que rien ne distingue défavorablement. Suivent : la consignation complète au procès-verbal, l'information des candidats évincés avec les motifs qui les concernent (pour C : la non-conformité, clairement identifiée), la possibilité pour eux d'exercer les recours de la leçon 7, puis, la procédure devenue définitive, la signature et la notification du marché et sa publication. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Rédiger le squelette d'un dossier d'appel d'offres d'école : les lampadaires solaires de Zambougou

La commune fictive de Zambougou veut équiper ses rues principales de 60 lampadaires solaires, estimés à 150 000 F l'unité pose comprise. En t'inspirant des leçons 4 et 5, rédige le squelette complet du dossier d'appel d'offres d'école : 1) l'estimation chiffrée et la définition du besoin en spécifications neutres ; 2) la liste des pièces du dossier, par catégories ; 3) les critères d'évaluation annoncés, présentés comme une grille d'école chiffrée ; 4) les trois points de contrôle de régularité que tu vérifieras avant publication.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du TP (modèle d'école, à comparer point par point). 1) Estimation : 60 × 150 000 F = 9 000 000 F. Spécifications neutres : décrire la performance attendue — éclairage d'une rue, autonomie de fonctionnement, résistance aux intempéries, batterie et panneau dimensionnés pour cet usage — sans citer ni marque ni modèle ; préciser si la pose est incluse et comment la réception vérifiera la conformité (tests d'éclairage constatés au procès-verbal). 2) Pièces, par catégories : avis d'appel à la concurrence (objet, lieu d'exécution, accès au dossier, conditions de dépôt) ; instructions aux candidats ; critères d'évaluation annoncés et leur méthode ; cahier des clauses administratives (exécution, réception provisoire et définitive, paiement après service fait, garanties) ; cahier des clauses techniques et bordereau des quantités et des prix ; formulaires (acte d'engagement, modèles de garanties) ; projet de marché. 3) Grille d'école étiquetée comme telle : prix 60 points (note proportionnelle au moins-disant, selon la formule annoncée), qualité technique et autonomie démontrées 25 points, garantie offerte et organisation de la maintenance 15 points — total 100 points, appliquée ensuite exactement comme annoncée. 4) Contrôles avant publication : cohérence entre l'avis et le dossier (mêmes critères, mêmes exigences) ; absence de spécification orientée et de critère caché ; présence des mécanismes de trace (procès-verbal d'ouverture, notification des motifs aux évincés, publication de l'attribution). Un squelette qui passe ces trois contrôles est un dossier défendable devant les candidats, le contrôle et le juge. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

La commune fictive de Zambougou envisage deux opérations distinctes : (a) confier à une société la gestion complète de son parking public, la société se rémunérant par les tickets payés par les automobilistes ; (b) acheter des barrières et des horodateurs pour ce même parking, payés par la commune. Qualifie chaque opération et explique ce qui les distingue.

✔ Corrigé
L'opération (b) est un marché public de fournitures : personne publique, besoin déterminé (des équipements), prix payé par la commune. L'opération (a) est une délégation de service public : la commune confie l'exploitation d'un service (le stationnement) à un opérateur dont la rémunération provient substantiellement des usagers — les tickets — et qui supporte donc le risque d'exploitation ; ce n'est pas la commune qui « achète » une prestation contre un prix. La frontière tient en une question : qui paie le cocontractant ? Si c'est l'acheteur public, on est dans le marché ; si ce sont les usagers du service, dans la délégation. L'enjeu n'est pas académique : les deux familles n'obéissent pas exactement aux mêmes procédures ni à la même économie — un marché se paie, une délégation s'équilibre — et les confondre conduit à appliquer à l'une les règles de l'autre, donc à une procédure contestable des deux côtés. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Exercice 2

Un marché fictif de fournitures a été signé pour 20 000 000 F. En cours d'exécution, un avenant de 2 400 000 F est envisagé pour ajouter des quantités du même produit, aux mêmes spécifications. 1) Chiffre l'augmentation en pourcentage du montant initial et le nouveau montant du marché. 2) Cet avenant est-il, pour autant, automatiquement régulier ? Discute les tests à appliquer, sans invoquer de plafond chiffré.

✔ Corrigé
1) Augmentation : 2 400 000 ÷ 20 000 000 = 12 % en donnée d'exercice ; nouveau montant : 20 000 000 + 2 400 000 = 22 400 000 F. 2) Non : le pourcentage calculé est une information, pas une autorisation. Les textes et le dossier peuvent encadrer les avenants — ce cours n'affirme aucun plafond — mais la régularité se juge d'abord à des tests de logique, applicables ici : l'objet reste-t-il le même (même produit, mêmes spécifications : oui, en l'espèce) ? L'équilibre général du marché est-il bouleversé (une hausse d'un huitième du montant, sur les mêmes prix unitaires, ne transforme pas l'opération en un autre marché) ? L'avenant sert-il à confier sans concurrence un besoin nouveau qui aurait dû être mis en concurrence (non, s'il s'agit bien de quantités additionnelles du même besoin, surgies en cours d'exécution) ? Est-il justifié par écrit, approuvé et tracé comme le marché initial ? Si l'un de ces tests échoue — produit différent, ampleur qui dénature, contournement d'une procédure — l'avenant doit être refusé et le besoin traité par sa propre procédure. Le réflexe : un pourcentage décrit, il ne dispense jamais de raisonner. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

Exercice 3

Pour un marché fictif estimé à 8 000 000 F, un candidat propose 5 200 000 F, très en dessous des autres offres. Un membre de la commission propose de rejeter immédiatement cette offre « évidemment fantaisiste », sans autre démarche. Explique pourquoi ce réflexe est juridiquement maladroit et décris le traitement correct, en chiffrant l'écart constaté.

✔ Corrigé
L'écart est réel : 8 000 000 − 5 200 000 = 2 800 000 F, soit − 35 % par rapport à l'estimation en donnée d'exercice — un signal sérieux. Mais un signal n'est pas une preuve : un prix très bas peut cacher une erreur ou une manœuvre, il peut aussi traduire un avantage compétitif authentique (stock disponible, atelier déjà amorti, proximité qui supprime les transports). Rejeter sans démarche reviendrait à sanctionner l'efficacité et à exposer la décision au recours du candidat écarté sans avoir été entendu sur le point décisif. Le traitement correct est le mécanisme des explications : demander au candidat de justifier par écrit la composition de son prix (postes de coûts, hypothèses, marge), apprécier la réponse au regard des pièces — le poste oublié ou l'intrant sous-évalué y apparaissent souvent d'eux-mêmes — puis décider de façon motivée : offre écartée comme anormalement basse si les explications ne la rendent pas crédible, ou traitée comme les autres si elles la justifient. Dans les deux cas, la décision peut être lue et défendue devant la régulation et le juge, ce qui est exactement ce qu'un rejet « immédiat » ne permettrait pas. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un marché réel, consulter le code des marchés publics en vigueur et un professionnel.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un marché public se reconnaît à la réunion de trois éléments…

   A) Un besoin urgent, un prix, un écrit

   B) Une personne publique, un besoin déterminé, un prix payé par elle

   C) Un appel d'offres, une commission, un procès-verbal

2. Le principe d'égalité de traitement des candidats impose notamment…

   A) D'attribuer à tour de rôle les marchés aux entreprises locales

   B) De réserver les petits marchés aux entreprises connues

   C) Que tous les candidats reçoivent la même information et soient jugés selon les mêmes critères annoncés

3. La procédure de passation de principe, dont les autres sont des aménagements, est…

   A) L'appel d'offres ouvert

   B) L'entente directe

   C) La consultation d'un seul fournisseur

4. Le fractionnement d'un besoin consiste à…

   A) Regrouper plusieurs besoins dans une même procédure

   B) Découper artificiellement un besoin unique pour échapper à la procédure et à la concurrence qu'il appelle

   C) Allotir un marché en lots au sein d'une même procédure transparente

5. Les critères d'évaluation des offres doivent être…

A) Choisis par la commission au vu des offres reçues

B) Tenus secrets pour éviter les stratégies des candidats

C) Fixés et annoncés dans le dossier avant le lancement

6. Face à une offre anormalement basse, la conduite correcte est de…

A) La rejeter immédiatement, sans démarche

B) Demander des explications écrites au candidat, apprécier leur crédibilité, puis décider de façon motivée

C) L'accepter d'office, puisque le prix le plus bas sert l'argent public

7. Un avenant à un marché en cours d'exécution…

A) Peut librement transformer le marché en une autre opération

B) Permet de confier au titulaire tout besoin nouveau sans concurrence

C) Adapte le marché sans changer sa nature ni bouleverser son équilibre, avec justification et trace

8. Le paiement du titulaire intervient régulièrement…

A) Dès la signature du marché, pour l'encourager

B) Après le service fait, constaté par la réception et les décomptes

C) À la seule demande du titulaire

9. Le recours gracieux d'un candidat évincé s'adresse…

A) À l'autorité contractante elle-même, pour lui demander de réexaminer sa décision

B) Directement à la presse

C) À l'entreprise attributaire

10. La collusion entre soumissionnaires désigne…

A) La possibilité pour des entreprises de se regrouper en groupement pour candidater

B) Un accord secret entre concurrents pour simuler ou fausser la concurrence, pratique interdite

C) La publication commune des résultats d'un appel d'offres

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La qualification précède la procédure : personne publique + besoin + prix. L'urgence et les formes relèvent de la passation, pas de la définition.

2. Réponse C — Même information, mêmes règles du jeu, mêmes critères : toute information utile donnée à l'un doit parvenir à tous.

3. Réponse A — L'appel d'offres ouvert maximise la concurrence : publicité large, candidature ouverte, choix selon les critères annoncés, sans négociation.

4. Réponse B — L'allotissement transparent est licite ; le découpage destiné à soustraire le besoin à la concurrence est une irrégularité en soi.

5. Réponse C — Critères figés dès le lancement : les candidats construisent leurs offres en fonction d'eux, et le contrôle vérifie leur application.

6. Réponse B — Ni rejet automatique ni acceptation aveugle : le mécanisme des explications protège à la fois le candidat efficace et l'acheteur contre une exécution impossible.

7. Réponse C — Adapter n'est pas recommencer : même objet, équilibre préservé, besoin nouveau = nouvelle procédure.

8. Réponse B — Service fait d'abord : procès-verbal de réception et décomptes fondent le paiement, déduction faite des retenues prévues par le marché.

9. Réponse A — Premier niveau de recours : écrit, motivé, adressé à l'auteur de la décision — il permet de corriger tôt une erreur matérielle.

10. Réponse B — Le groupement déclaré est licite ; l'entente secrète qui éteint la concurrence est une pratique interdite, repérable à des indices à transmettre aux organes compétents.

Résumé — les notions importantes

• Le marché public réunit une personne publique, un besoin (travaux, fournitures, services) et un prix ; il se distingue de la délégation de service public, rémunérée par l'exploitation auprès des usagers.

• Libre accès, égalité de traitement et transparence sont les trois principes du système : publicité réelle, information identique pour tous, décisions motivées et procédures tracées.

• Le cadre institutionnel se lit en fonctions — passer, contrôler (a priori et a posteriori), réguler, juger — articulées entre le cadre communautaire UEMOA nommé en général et le code national.

• L'appel d'offres ouvert est la procédure de principe ; restreint, adapté ou négocié répondent à des logiques précises ; l'entente directe est une dérogation justifiée et tracée, et le fractionnement une irrégularité.

• Préparer un marché, c'est définir le besoin juste, écrire des spécifications neutres, estimer sérieusement et figer les critères dans le dossier d'appel d'offres.

• L'évaluation écarte d'abord le non-conforme, puis classe selon les critères annoncés ; l'offre anormalement basse se traite par les explications écrites et une décision motivée.

• L'exécution se trace, s'adapte par avenant sans dénaturation, se constate par la réception et se paie après service fait.

• Recours gracieux, régulation et juge contrôlent la régularité ; les audits classent les irrégularités et les suites — régularisation, annulation, exclusion, disciplinaire, pénal — sont graduées, la prévention restant la première sanction.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Les marchés publics expliqués simplement (comment les autorités publiques dépensent des milliards)

Chaîne : LaTerrito · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une explication claire et complète de ce que sont les marchés publics et de la manière dont les autorités publiques dépensent l'argent public : le point de départ idéal avant la définition juridique et les trois principes de cette leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=xrscp_Z5vEc

Leçon 3 — Négocier en achat public : jusqu'où peut-on aller sans risque ?

Chaîne : Déclic Public – Décision & commande publique · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Sur la place de la négociation dans les procédures : quand elle est possible, sur quoi elle peut porter et où s'arrêtent les lignes rouges de l'égalité entre candidats — le complément direct de la leçon sur les procédures adaptées et négociées.

https://www.youtube.com/watch?v=sZ37q5oavhQ

Leçon 5 — Marchés Publics Guinée #1 — Pourquoi votre offre est rejetée avant d'être lue

Chaîne : FN Group · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Dans un contexte africain voisin, une série pédagogique sur les appels d'offres : cet épisode explique pourquoi la conformité du dossier passe toujours avant le prix lors de l'évaluation — exactement le premier temps de l'évaluation de cette leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=GasW2oQx7-c

Leçon 6 — Faut-il vraiment craindre l'absence de clause de révision des prix dans un marché public ?

Chaîne : Cabinet Landot & associés · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé
Un cabinet d'avocats en droit public examine, à partir d'un litige, le rôle des clauses de révision des prix et le traitement des pénalités pendant l'exécution : retiens la logique — le prix du marché évolue selon les clauses annoncées, pas selon les demandes du moment.

https://www.youtube.com/watch?v=Bs1fWZm59Kg

Leçon 8 — Marchés Publics- Eviter l'exclusion ou la Prison

Chaîne : REUSSIR LES MARCHES PUBLICS · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Une présentation pratique des irrégularités qui fragilisent une passation — dossier inaccessible, avis insuffisamment publiés, procès-verbaux défaillants — et de leurs conséquences pour les acteurs : la matière première des audits et des sanctions de cette leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=QzWbGw6jIJY

Sources et références

- Le code malien des marchés publics et des délégations de service public, nommé en général : le consulter dans sa version en vigueur auprès de l'autorité de régulation des marchés publics et des sources officielles (Journal officiel).
- Les directives de l'UEMOA relatives aux marchés publics et à leur contrôle et régulation, nommées en général : textes du cadre communautaire à consulter sur le site officiel de la Commission de l'UEMOA (uemoa.int).

• Manuels universitaires de droit de la commande publique et de droit administratif des contrats, nommés en général — pour les mécanismes généraux de la passation et de l'exécution.

• DRO-L2-12 « Finances publiques » (chaîne de la dépense, ordonnateur et comptable) et DRO-L2-03 / DRO-L2-04 (droit administratif et contentieux), dans la même Bibliothèque.

• DRO-L3-14 « Droit de la concurrence » (collusion entre soumissionnaires) et DRO-L3-11 « Droit pénal des affaires » (incriminations de probité en catégories), dans la même Bibliothèque.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !